



POLICIA
DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



R.R.C.P

**(REGLAMENTO REGIMEN
CAMBIOS DE DESTINO)**



**LAS MALVINAS
SON ARGENTINAS**



REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CAMBIOS DE DESTINO

CAPITULO I

DISPOSICIONES BASICAS

ARTICULO 1: En general denominase "cambio de destino" la situación del personal que pasa a prestar servicio a una dependencia de la Policía Provincial, procedente de otra, aunque ello signifique una o más de estas circunstancias:

- a) Que se continúe prestando idénticas funciones;
- b) Que ambas dependencias sean integrantes de un organismo de mayor categoría administrativa (Unidad Regional, Dirección, Departamento, etc.);
- c) Que ambas dependencias tengan asiento en la misma localidad.

ARTICULO 2: Las disposiciones sobre cambios de destino del personal policial sólo se orientarán al cumplimiento de los objetivos determinados por el artículo 81 de la Ley de Personal Policial. Las rotaciones colectivas sólo podrán disponerse anualmente, con efecto al primero de enero del año próximo, cuando afecten a los comandos de Unidades o un porcentaje elevado de sus efectivos.

Sólo podrá disminuirse este intervalo de frecuencia, cuando se tratare de cambios de destinos considerados necesarios, como consecuencia de una investigación adecuada.

ARTICULO 3: Los cambios de destino, en relación a las funciones que corresponderán al afectado, se clasificarán del modo siguiente:

- a) Por designación para ocupar un cargo directivo al frente de una dependencia de categoría no inferior a Sección (Jefatura de Unidad Regional, Dirección, Departamento, División, Comisaría, Brigada, etc.) y se denominará NOMBRAMIENTO.
- b) Para prestar servicios en relación a la jerarquía ordinaria del causante, sin especificarse el cargo, que será determinado por el Jefe de la dependencia. En estos casos, el cambio de destino se denominará PASE o TRASLADO, conforme las circunstancias que se determinan en los artículos 84 y 85 de la Ley de Personal Policial respectivamente.

ARTICULO 4: Toda disposición sobre cambios de destino del personal policial deberá ser fundada en:

- a) Razones propias del servicio; o,
- b) Razones particulares del afectado.

ARTICULO 5: Sólo se admitirán como "razones del servicio", para fundamentar decisiones sobre cambios de destino:

- a) La existencia de cargos vacantes en el nuevo destino, acorde con la jerarquía ordinaria del causante;
- b) La necesidad de incrementar la dotación de personal de esa jerarquía, en la dependencia a la que se asigna al afectado;



c) La obligación del causante de concurrir a cursos de perfeccionamiento profesional que deben desarrollarse en la localidad del nuevo destino;

d) Otras, que a criterio de la autoridad que resuelve, tengan carácter de necesidad o conveniencia para el mejor servicio. En este caso, la disposición formal especificará claramente la causa determinante en su parte considerativa.

ARTICULO 6: Se considerarán "razones particulares" (o motivos personales) del personal:

a) La simple solicitud del interesado, con explicación motivos determinantes;

b) Los casos de permuta;

c) La ineptitud intelectual o física del causante, para proseguir sus servicios en el mismo destino; o,

d) En los casos de jefes u oficiales a cargo de Unidades o Subunidades, cuando se hubiere comprobado que su conducta -fuera del servicio- le hubiere ocasionado problemas en el medio ambiente en que debe actuar.

ARTICULO 7: en los casos de los incisos c) y d) del artículo que antecede, la solicitud del cambio de destino corresponde al superior del causante, con suficiente referencia de antecedentes al respecto.

ARTICULO 8: En los casos del inciso c) del artículo 6, el antecedente siempre obrará como nota desfavorable en el legajo personal del causante. En los casos del inciso d) del mismo artículo, sólo se considerarán antecedentes desfavorables -aun no constituyendo falta disciplinaria- cuando la actividad conductal del afectado hubiera merecido desaprobación de la superioridad.

ARTICULO 9: Cuando se comprobare que el personal procura interponer influencias ajenas a la Policía o utiliza procedimientos antirreglamentarios para obtener cambios de destino o mantenimiento del anterior, se le agregarán los antecedentes del caso -como nota desfavorable- en su legajo personal, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran corresponder.

ARTICULO 10: Todo superior que deba cumplir cambio de destino -particularmente cuando ello signifique traslado a otra localidad- debe despedirse de sus colaboradores inmediatos, a menos que razones excepcionales se lo impidieren. Todo subalterno que deba cumplimentar cambio de destino está obligado a presentarse ante el jefe de dependencia a la que dejó de pertenecer, para su despedida.

ARTICULO 11: Cuando personal de la Unidad de origen manifestara intención de ofrecer una reunión de despedida al que cambia de destino, antes de su realización deberá comunicarse formalmente a la superioridad, sea o no que la reunión tenga transcendencia social previsible. Sin embargo, cuando la reunión se realice en un casino u otro local policial y sólo concurra personal de la Institución, bastará obtener la anuencia del superior que presida la entidad o de quien ejercerá la conducción de la dependencia policial ocupada.

CAPITULO II

ROTACION INTERNA

ARTICULO 12: El cambio de turno, local o funciones, dentro de la misma dependencia con categoría de Unidad o Sección (Comisaría, Cuerpo, Subcomisaría, Brigada, etc.) del núcleo a una Subunidad de la misma o viceversa, o de una Subunidad (Destacamento, Puesto, Grupo, etc.) a otra, se clasificará como ROTACION INTERNA y no cambio de destino.



ARTICULO 13: La rotación mencionada en el artículo anterior, se dispondrá formalmente por el jefe de Unidad o Sección correspondiente, mediante orden interna que se registrará en el libro de la dependencia. Los casos de rotación interna, también serán fundados en las causales previstas en los artículos 4/6 de este reglamento, lo que se mencionará en la parte considerativa de la orden escrita.

ARTICULO 14: Resuelto un caso de rotación interna, notificado el causante y registrada en el expediente respectivo, la constancia de su cumplimiento se informará por nota múltiple a la Jefatura de Unidad Regional (o Dirección o Jefatura del Departamento, según corresponda por relación de dependencia) y la Jefatura del Departamento Personal (División Administración de Personal) simultáneamente.

El expediente formado por el original de la orden interna, con la notificación del afectado y la constancia de su cumplimiento, previo control por la vía jerárquica que imponga la subordinación de la dependencia, será también girado al Departamento Personal (División Administración de Personal) para su agregación al legajo personal del causante.

ARTICULO 15: Los superiores intervinientes en los casos de rotación interna tendrán siempre presente que la claridad con que se expongan los fundamentos de la medida adoptada, servirán para apreciar con justicia los merecimientos o fallas del afectado, para regular su carrera profesional.

ARTICULO 16: Mensualmente las Jefaturas de Divisiones (y Secciones no integrantes de las Divisiones) de las Direcciones y Departamentos y las Comisarías, Subcomisarías, Brigadas y otras Unidades Especiales elevarán al Departamento Personal (División Administración de Personal), listas de revista del personal superior y subalterno, organizadas por orden jerárquico con aclaraciones de altas y bajas ocurridas en ese período y los destinos internos al último día del mes.

CAPITULO III

NOMBRAMIENTOS

ARTICULO 17: Los nombramientos para cargos que correspondan a oficiales superiores y jefes de la Institución, sólo podrán ser ordenados por la Jefatura de Policía, mediante disposición formal, en cuya parte considerativa se hará constar:

- a) Las razones de decisión (artículos 5/6 de este reglamento);
- b) La autoridad que actuó como promotora del movimiento;
- c) Otras constancias que se estimen de interés para mejor apreciar los elementos de juicio determinantes de las medidas que se adopta.

ARTICULO 18: Sólo el Jefe de Policía y el Subjefe de la Repartición están facultados para ser promotores de nombramientos para los siguientes cargos:

- a) Jefatura de Unidades Regionales;
- b) Dirección de Administración y Asesoría Letrada;
- c) Secundías de Unidades Regionales;
- d) Jefaturas de Departamentos;
- e) Jefatura de la División Secretaría General.



ARTICULO 19: En los casos en que el Jefe de Policía actúe como promotor de nombramiento para cargo de Jefe de Departamento de la Plana Mayor Policial, podrá enviarse memorándum al Subjefe la Repartición, exponiendo sus razones y requiriéndole su apreciación por escrito.

ARTICULO 20: En todos los casos del artículo 18, cuando fuere promotor el Subjefe de Policía, elevará memorándum al Jefe de la Institución solicitando el movimiento, con aclaración de los motivos. Esta comunicación llevará agregado un extracto de antecedentes del causante, rubricado por el mismo promotor.

ARTICULO 21: Cuando el Jefe de Policía o el Subjefe de la Repartición decidan actuar como promotores de nombramientos para cargos de niveles orgánicos inferiores a los mencionados en el artículo 18, enviarán memorándum al superior inmediato del causante, requiriendo su opinión de la medida proyectada, en cuanto al servicio de su competencia.

La opinión fundada del superior inmediato del afectado, se elevará por la vía jerárquica que corresponda, debiendo expresar sus opiniones al respecto, todos los superiores intervinientes.

ARTICULO 22: Las apreciaciones formuladas conforme a los requerimientos mencionados en los artículos 19/21, no limitarán la libertad de decisiones de la Jefatura de Policía, pero obrarán como antecedentes en el legajo personal del causante, para ulteriores apreciaciones en caso de necesidades.

ARTICULO 23: Podrán actuar como promotores para nombramientos de comisarios inspectores asignables a las Unidades Regionales, además del Jefe de Policía y el Subjefe de la Institución, el oficial superior que ejerza el comando de la Unidad Regional correspondiente.

ARTICULO 24: Podrán actuar como promotores para nombramientos de jefes de Divisiones, de Departamentos de la P.M. Policial, además del Jefe de Policía y el Subjefe de la Repartición, el Jefe del Departamento que corresponda.

ARTICULO 25: Sólo podrán actuar como promotores de nombramientos para las Divisiones y Secciones integrantes de las Asesorías de la Jefatura de Policía y la División Secretaría General, además de las autoridades mencionadas en el artículo 18 de este reglamento, el Jefe del organismo que integra la dependencia afectada.

ARTICULO 26: Podrán actuar como promotores de nombramientos de jefes y segundos jefes de comisarías, subcomisarías, brigadas y otras unidades especiales, además de las autoridades mencionadas en el artículo 18 de esta reglamentación:

- a) El jefe de la Unidad Regional correspondiente.
- b) El segundo jefe de la misma U.R.
- c) El jefe del Departamento Personal, de la P.M.P.
- d) El comisario inspector de la U.R. que lo estime conveniente.
- e) El jefe de la División Administración de Personal.

ARTICULO 27: En los casos de los incisos a) y e) del artículo que antecede, la nota solicitando el nombramiento será enviada al Jefe del Departamento Personal, quien dispondrá su registro en el legajo del causante (División Administración de Personal) y giro al superior de quien dependa el afectado, requiriendo su opinión. Devuelto el expediente con el informe requerido, se agregará opinión del Jefe del Departamento Personal, excepto en los casos que hubiera actuado como promotor un jefe de Unidad Regional. En ese estado, para que expida su opinión sobre lo petitionado y lo someta a consideración del Jefe de Policía, quien ordenará a la División Secretaría General se redacte la disposición correspondiente, que podrá ser denegatoria.

ARTICULO 28: En los casos de los incisos b) y d) la nota inicial del procedimiento se elevará por la Jefatura de la Unidad Regional, que expedirá su opinión al respecto. En los



casos del inciso c) del artículo 26, la gestión se girará directamente al superior de quien dependa el afectado y posteriormente a la Jefatura de la Unidad Regional que corresponda.

ARTICULO 29: Los funcionarios mencionados en los incisos c) y e) del artículo 26 sólo actuarán como promotores de nombramientos en las áreas de las Unidades Regionales, en los casos previstos en los incisos a) y c) del artículo 5, de esta reglamentación. Los demás superiores mencionados en el artículo 26 podrán actuar como promotores de nombramientos en todos los casos del artículo 5 y deberán hacerlo en los casos de los incisos c) y d) del artículo 6.

ARTICULO 30: Además de los superiores mencionados precedentemente, el interesado podrá ser promotor de su propio nombramiento, cuando solicite cambio de destino a un lugar en que por su jerarquía sólo pueda ser designado para ejercer una jefatura de categoría no inferior a Unidad o Sección. La solicitud del causante deberá ser suficientemente fundada y elevada por la vía jerárquica correspondiente.

ARTICULO 31: Al elevar los expedientes de gestión de nombramientos al Jefe de la P.M.P., para la decisión de la Jefatura de Policía, el Departamento Personal les agregará una planilla en que sintetizará los antecedentes del causante, especialmente:

- a) antigüedad en la Institución (fecha y decreto de ingreso).
- b) antigüedad en el último grado (fecha y decreto).
- c) referencias de cargos desempeñados, correspondientes a la jerarquías de jefes (aun cuando los hubiere desempeñado transitoriamente, siendo oficial subalterno).
- d) referencias de las dos últimas calificaciones anuales.
- e) familiares a cargo del afectado, destacando la situación de escolaridad y otras circunstancias dignas de considerar para decidir al respecto, procurando no causar perjuicio.
- f) otros antecedentes destacables.

ARTICULO 32: Las circunstancias previstas en el inciso e) del artículo que antecede no se tendrán en cuenta cuando el afectado pasaría a prestar servicios a una dependencia instalada en la misma localidad que la de origen.

ARTICULO 33: Se procurará que la asignación de jefaturas de unidades con viviendas aptas para el titular, recaigan en funcionarios casados, particularmente aquéllos que tuvieren otros familiares a su cargo.

ARTICULO 34: Salvo, que circunstancias especiales impusieran cumplimiento inmediato, los términos para cumplimentar los nombramientos se ajustarán a las normas determinadas para los casos de "pases" y "traslados", por analogía.

ARTICULO 35: Todo jefe de dependencia que con motivo de su nombramiento reciba bienes patrimoniales de su antecesor, debe labrar un acta y rubricar los inventarios correspondientes. Dicha acta e inventario rubricados también por quien hace efectiva la entrega, se elevarán directamente al Departamento Logística (Control Patrimonial) en original; copias de dicho documento quedarán en poder de cada interviniente y otra se elevará a la Jefatura de Unidad de Regional, Dirección o Departamento, según corresponda.

ARTICULO 36: Todo jefe que por las causas mencionadas deba recibir sumarios concluidos, o en trámite, y/o expedientes judiciales confeccionará lista de los mismos y acta circunstanciada de la recepción, las que rubricará juntamente con quien haga entrega de dichos documentos. Con las copias se procederá conforme a lo determinado para la documentación de bienes patrimoniales, en el artículo anterior y los originales se elevarán al Departamento Judicial (División Asuntos Judiciales).



ARTICULO 37: La recepción de sumarios en trámites y detenidos a disposición de los órganos correspondientes de la administración de justicia, se informará por ampliación de partes preventivos a los S.S. jueces correspondientes. Por cada causa se informará separadamente al tribunal que interviene.

ARTICULO 38: Sin perjuicio de las comunicaciones y documentos mencionados precedentemente, los jefes relevados comunicarán por radiograma o telegrama la entrega efectuada, y los nombrados que asuman dentro de las 24 hs. inmediatas siguientes al acto de asumir el mando, despacharán radiogramas o telegramas comunicándolo con anticipo de las novedades que estimen convenientes destacar.

ARTICULO 39: Los jefes de Unidades Regionales, asesorías de la Jefatura y Jefaturas de Departamentos de la Plana Mayor Policial, serán puestos en posesión de sus cargos en actos que presidirá el Jefe de la Policía Provincial. En tales casos la concurrencia será obligatoria para los jefes y oficiales superiores residentes en la localidad, a menos que estuvieren comprometidos en actos improrrogables del servicio o estuvieren impedidos por causa de enfermedad.

ARTICULO 40: Los segundos jefes de Unidades Regionales, comisarios inspectores de las mismas y jefes de Divisiones de asesorías, departamentos de la P.M.P., serán puestos en posesión de sus cargos por el Subjefe de la Repartición. En tales casos la concurrencia será obligatoria para los jefes y oficiales que le estarán subordinados, que se encontraren en la misma localidad, con las únicas excepciones que se determinan en el artículo que antecede.

ARTICULO 41: En los actos de asunción del mando por los jefes de comisarías, subcomisarías, brigadas y unidades especiales, presidirán las mismas y será obligatoria la concurrencia de los jefes y oficiales que le estarán subordinados y los jefes de las unidades instaladas en la misma localidad.

ARTICULO 42: Excepto el personal reglamentario o excepcionalmente autorizado a vestir ropas civiles, todos los policías concurrentes a los actos mencionados en los artículos 39/41 vestirán el uniforme policial.

ARTICULO 43: Los jefes de comisarías y otras unidades que cumplan funciones de policía judicial dentro de la primera semana siguiente a la fecha en que reciban la dependencia, efectuarán visitas de presentación a los jueces jurisdiccionales y otros magistrados de la administración de Justicia.

ARTICULO 44: Los jefes de unidades especiales y de orden público, dentro del término expresado en el artículo anterior, efectuarán visitas de presentación a los intendentes municipales y otras autoridades residentes en las localidades donde tengan su asiento las dependencias a su cargo.

ARTICULO 45: Los jefes de unidades regionales, en cuanto a las autoridades que tengan su asiento en las mismas localidades que sus respectivas jefaturas, procederán conforme lo determinado en el artículo que antecede. En cuanto a las autoridades residentes en otras localidades de su jurisdicción procederán por analogía, con las limitaciones que les impongan otras obligaciones del servicio.

CAPITULO IV

PASES INTERNOS E INTERDIVISIONALES

ARTICULO 46: El movimiento de personal de una dependencia a otra, en la misma localidad, se denominará "pase" cuando no se tratare de "nombramiento" de jefes o casos de "rotación interna" conforme a las normas de los artículos 3 y el Capítulo 3 de este reglamento.



ARTICULO 47: Los pases podrán ser "internos" o "interdivisionales" conforme a las circunstancias que se determinan en el Título II (Capítulo 5) de la Ley de Personal Policial y este reglamento.

ARTICULO 48: Se considerarán "pases interdivisionales" los siguientes movimientos de personal:

- a) De las dependencias o unidades integrantes de una Unidad Regional a dependencias de organismos no subordinados a los comandos de aquellas (asesorías del mismo departamento y Jefatura de Policía, de la P.M.P.) y viceversa.
- b) De las dependencias de una asesoría, de la Jefatura de Policía a las de otras asesorías del mismo nivel, o a dependencias de un departamento de la Plana Policial.
- c) De las dependencias de un departamento de la P.M.P. a las de otro del mismo organismo o a una asesoría de la Jefatura de Policía.

ARTICULO 49: Los pases mencionados en el artículo anterior, sólo podrán ser resueltos por la Jefatura de Policía, mediante disposición formal, fundadas en algunas de las causales contempladas en los artículo 4/6 de esta reglamentación.

ARTICULO 50: El movimiento de personal a dependencias o unidades de la misma unidad regional, dirección o departamento, se denominará "pase interno". Los pases internos podrán ser resueltos por los jefes de unidades regionales, directores y jefes de departamentos a los que correspondan las dependencias afectadas mediante "orden interna".

ARTICULO 51: Los pases internos del personal, también deberán ser fundados en algunas de las causales de los artículos 4/6 de este reglamento.

ARTICULO 52: Los pases internos o interdivisionales se notificarán a los afectados y estos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a esta diligencia, deberán presentarse a los nuevos destinos, previa entrega de los bienes y documentos a su cargo, con las formalidades que correspondan. En casos de extraordinaria urgencia, podrá disponerse que la medida se cumpla de inmediato, ordenándolo verbalmente en su oportunidad y ratificándolo después con las formalidades correspondientes.

ARTICULO 53: De todo pase notificado por el superior de la dependencia de origen, corresponde girar el expediente a la unidad del nuevo destino, para la agregación de constancias de la presentación del causante posterior elevación al Departamento Personal (División Administración de Personal). Sin perjuicio de ello, dentro de las veinticuatro horas de la notificación se anticipará el cumplimiento de esta diligencia por el superior que corresponda, mediante radiograma dirigido al Departamento Personal (División Administración de Personal) y al comando superior al que estuviera subordinada la dependencia afectada.

ARTICULO 54: El superior que gira el expediente con la notificación del afectado por el pase, agregará al mismo la planilla con calificación parcial del causante, si correspondiere y lista de elementos provistos por el estado, con cargo personal (prendas del uniforme, armamento, etc.), para su control y registro.

ARTICULO 55: Además de las autoridades mencionadas en los incisos a), c) y e) del artículo 26 de este reglamento y el Jefe y el Subjefe de Policía, podrán ser promotores de pases hacia las dependencias a su cargo:

- a) Los directores de administración y Asesoría Letrada.
- b) Los jefes de departamentos de la P.M.P. y el de Relaciones Policiales.
- c) Los jefes de divisiones integrantes de dirección o departamento y el de Secretaría General de Policía.



- d) Los jefes de unidades especiales y de orden público.
- e) Los jefes de secciones de dirección, departamento o división.

ARTICULO 56: El superior que recibe la orden de pase de un subordinado procurará su inmediata comunicación y dispondrá que el afectado, a la brevedad, transfiera a otro los bienes, documentos y novedades de las funciones a su cargo, bajo la supervisión de un superior de ambos.

ARTICULO 57: En las disposiciones y ordenes internas sobre pases, su parte considerativa hará constar:

- a) Las razones de la decisión (artículos 5/6 de este reglamento).
- b) La autoridad que actuó como promotora del movimiento (salvo que se tratare de solicitud del interesado).
- c) Otros elementos de juicio que se estimen de interés para mejor apreciar los factores determinantes de la medida.

ARTICULO 58: También se considerará "pase interno" al movimiento de personal de una dependencia a otra situada en la misma localidad, siendo que ambas integran la misma división (Secretaría General o integrante de la dirección o departamento).

Se excluirán de esta clasificación los movimientos ocurridos dentro de una misma sección u oficina que encuadren en las previsiones del artículo 12 de este reglamento.

ARTICULO 59: En los casos mencionados en el artículo que antecede, la decisión es facultativa del jefe de la división correspondiente que la adoptará con formalidades de orden de división (orden interna) fundada en una o más de las causales de los artículos 4/6 de esta reglamentación.

CAPITULO V

TRASLADOS DE PERSONAL

ARTICULO 60: Se denominará "traslado" al movimiento de personal cuyo nuevo destino se encuentre en otra localidad, siempre que no se trate de casos de nombramiento o de rotación interna (de una unidad a su destacamento, etc.).

ARTICULO 61: Los traslados sólo pueden ser resueltos por el Jefe de Policía mediante disposición fundada en una o más de las causales previstas en los artículos 4/6 de este reglamento.

ARTICULO 62: Podrán actuar como promotores de traslados de personal, además del Jefe de Policía, el Subjefe de la Repartición, y el propio interesado, el jefe del nuevo destino del causante y los superiores de los que éste dependen.

Para los traslados que se dispongan como rotación colectiva anual destinada a satisfacer una estrategia de adiestramiento por cambios de destino, podrá actuar también como promotor el Jefe del Departamento Personal quien iniciará cada expediente separadamente, con aclaración de motivos.

ARTICULO 63: La comunicación de traslados se anticipará por radiograma a la dependencia de origen del causante, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la firma de la disposición correspondiente. El expediente con copia de la disposición se despachará dentro del término mencionado precedentemente y el superior del destino de origen dispondrá la inmediata notificación del causante.



ARTICULO 64: El superior de la dependencia en que se hallaba prestando servicio el notificado de su traslado dispondrá lo pertinente para facilitar la entrega de bienes y documentos que pudieran estar a cargo del causante, a la brevedad. A partir de la notificación y liberación de obligaciones del servicio en la dependencia de origen; para la presentación en el nuevo destino, corren para los traslados los términos siguientes:

- a) Personal soltero, sin familiares a cargo: hasta tres días.
- b) Personal casado, que no traslade sus familiares en esa oportunidad, hasta cinco días.
- c) Personal casado que traslada los familiares a su cargo y solteros que desocupen definitivamente su vivienda y deban trasladar muebles y otros elementos para instalarse en el nuevo destino, hasta siete días.

ARTICULO 65: En casos excepcionales, claramente fundamentados en la disposición correspondiente podrá imponerse que el viaje se inicie dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes a la notificación.

ARTICULO 66: El personal que se hallare usando de licencia ordinaria anual, al momento de recibirse en el destino de origen el expediente de su traslado, podrá proseguir en el goce del derecho adquirido a menos que se determine expresamente lo contrario por la Jefatura de Policía, fundamento en razones impostergables de servicio a cumplir con el nuevo destino. A efecto de la oportuna consideración de esta circunstancia, el superior que debe notificar la disposición, al recibir la comunicación anticipada por radiograma, por la misma vía dará cuenta de esta situación a la superioridad, sin perjuicio de otras comunicaciones diarias de rutina sobre inicio de licencias de personal a su cargo.

ARTICULO 67: En casos excepcionales, el personal afectado por traslado que deba resolver asuntos personales urgentes y de prolongada tramitación, podrá ser autorizado a hacer uso de su licencia ordinaria anual con posterioridad a su notificación, dejando constancia en el expediente del cambio de destino, que se retendrá en la dependencia en que prestara servicio hasta la conclusión del término de la licencia. En tales situaciones se consultará a la Jefatura de Policía, por medio del Departamento Personal (División Administración de Personal) antes de autorizar la licencia.

ARTICULO 68: Todo empleado que cumple traslado el día de su llegada a la localidad del nuevo destino y siempre que por la hora de llegada no resultare inoportuno, procurará presentarse al Jefe de dependencia en que deba pasar a prestar servicio. De todos modos, de inmediato comunicará su llegada a la oficina de guardia de la dependencia y procurará solucionar prontamente sus asuntos personales para hallarse en condiciones de prestar servicio de inmediato, si así lo impusiere.

ARTICULO 69: Todo superior enterado de la próxima llegada de quien lo va a estar subordinado, procurará que éste sea recibido por otro policía de igual o inferior jerarquía para que lo oriente en la localidad y facilite la inmediata solución de sus problemas personales en la misma.

ARTICULO 70: Cuando el local de la dependencia del nuevo destino, a juicio del jefe de la misma tuviere comodidades suficientes para ello, podrá autorizarse a los recién llegados - sin familiares- para que se alojen en la misma hasta tanto obtengan lugar adecuado a su posibilidades económicas. Esta excepción concluirá al momento en que el trasladado perciba sus haberes del primer mes o fracción en el nuevo destino.

ARTICULO 71: Salvo casos de imposibilidad por horarios del servicio o enfermedad, los policías de igual grado y subordinados de la misma dependencia de quien debe cumplir traslado, concurrirán a despedirlo al lugar de embarque. En los casos en que se trataría de muchos empleados comprometidos en esta situación, el jefe de la Unidad podrá disponer que se forme una comisión al efecto, sin perjuicio de la agregación voluntaria de los no designados que deseen hacerlo.



ARTICULO 72: Todo jefe de Unidad o sección de quien dependa el trasladado, le hará entrega de un memorándum rubricado, dirigido al nuevo superior del causante, en el que se consignará los datos del expediente del traslado, la fecha de su notificación y todo otro detalle o circunstancia que se estime de interés para el caso.

ARTICULO 73: En los casos de traslados, el superior de la dependencia que solicita al afectado, se dirigirá al Departamento Personal (de la Plana Mayor Policial) exponiendo los fundamentos de su solicitud. Del mismo modo se obrará cuando se trate de los casos previstos en el inciso c) del artículo 6 de este reglamento, por parte del superior del causante; sin embargo, en esta situación, el superior solicitante no propondrá el nuevo destino, lo que estará reservado al jefe de la División Administración de Personal.

ARTICULO 74: Cuando el jefe de una dependencia solicite el traslado hacia la misma de más de un policía, deberá formular expediente separado por cada empleado pedido. Toda solicitud de traslado formulada por un superior al que el causante no está subordinado, será girada al superior del cual depende el afectado, una vez registrada en la División Administración de Personal y enterado el jefe del departamento correspondiente.

ARTICULO 75: Con el expediente formulado con la copia de la disposición de traslado y notificación del causante, se agregará copia del radiograma en que se anticipó la noticia de su notificación; la lista de los elementos provistos al trasladado, con cargo personal y, si correspondiere, la planilla de calificación del mismo, con las constancias debidas.

ARTICULO 76: El superior de la dependencia que recibe al trasladado, a la recepción del expediente mencionado en el artículo que antecede procederá a su registro y a la presentación del causante, le anotará las debidas constancias y lo elevará al Departamento Personal (División Administración de Personal).

ARTICULO 77: En el expediente mencionado en ambos artículos que anteceden el superior de la dependencia de origen deberá dejar expresa constancia de las funciones o tareas que tuvo a su cargo el afectado, particularmente en el último año que prestó servicio en la misma.

ARTICULO 78: El superior de la dependencia que reciba a un trasladado a su presentación librará despacho a la dependencia de origen, haciéndole saber la fecha y hora de llegada. La copia de esta comunicación se agregará al expediente mencionado en los artículos 74/77 de este reglamento.

CAPITULO VI PERMUTAS DE POLICIAS

ARTICULO 79: Dos empleados de igual grado o jerarquía próxima, a los que normalmente competen funciones análogas en las dependencias en que revistan, pueden obtener permutas en su destinos. Del mismo modo podrá resolverse favorablemente casos de permutas, cuando uno o ambos empleados de jerarquías próximas posean preparación profesional o aptitudes especiales para desempeñar con acierto el cargo del que reemplazarán aunque sus funciones hubieran sido distintas, hasta esa oportunidad.

ARTICULO 80: La formalización de la solicitud de permuta siempre será precedida de comunicación informal entre los empleados interesados. Previo acuerdo entre ambos, uno de ellos, por la vía jerárquica correspondiente, elevará su solicitud explicando los motivos de su decisión y mencionando la anuencia del otro.

ARTICULO 81: El superior que reciba una solicitud de permuta, por la vía que corresponda la girará para que se notifique al otro interesado y se lo invite a ratificar o rectificar su anterior decisión. El superior de quien inicia el trámite no expedirá opinión hasta la devolución del expediente con la notificación mencionada y la opinión del superior del otro interesado.



Con esta tramitación previa el superior del promotor de la permuta elevará el expediente al Departamento Personal (División Administración de Personal) con expresión de sus apreciaciones al respecto.

ARTICULO 82: La División Administración de Personal agregará certificación de los antecedentes de ambos interesados y organizará el expediente con las formalidades establecidas para su presentación ante la Jefatura de Policía para su resolución.

Cuando uno o ambos superiores de los interesados, hubieran expresado su disconformidad con la permuta gestionada, corresponderá formular opinión al jefe de la División Administración de Personal, salvo cuando se tratare de oficiales de mayor jerarquía que éste, en cuyo caso corresponderá expedirse al Jefe del Departamento Personal o al Jefe de la Plana Mayor Policial, en razón del grado del propinante.

ARTICULO 83: La disconformidad con la permuta solicitada, no autoriza a impedir o demorar su tramitación en la forma determinada por las disposiciones de este reglamento.

ARTICULO 84: Ambos interesados en la permuta deben exponer con claridad las razones que motivan su gestión. En casos excepcionales podrá aducirse "causa de orden personal" y "reservados", que se informará personalmente al superior de quien se dependa para su certificación.

ARTICULO 85: Concedidas las permutas solicitadas, cuando se tratare de traslados, los interesados se harán cargo de los gastos, sin derecho a reclamos por indemnización. Formalizada la notificación correspondiente, los traslados por permuta deben cumplirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a este trámite. Cuando se tratare de movimiento dentro de la localidad, el pase se hará efectivo el día de la notificación. Ambos términos podrán prorrogarse sólo por causa de enfermedad de uno o ambos interesados o por disposición del superior inmediato, a los efectos de la entrega de bienes o documentación a su cargo.

ARTICULO 86: Cuando la Jefatura de Policía denegare una solicitud de permuta se notificará de ello a ambos interesados, dejándose constancia en sus legajos personales. El expediente original se agregará a la documentación del legajo del promotor de la gestión.

ARTICULO 87: Cuando el consultado por su permuta, expresara haber desistido a pesar de su anterior interés, se devolverá el expediente -con constancia de ello- a quien inició la gestión pro la vía correspondiente. Posteriormente se elevará a la División Administración de Personal para la constancia en ambos legajos personales y finalmente se archivará en la dependencia de origen.

ARTICULO 88: Las permutas que signifiquen meros pases del personal de un departamento de la Plana Mayor Policial, podrán ser resueltos por el respectivo jefe departamental. Las permutas que signifiquen meros pases entre personal de oficiales subalternos, suboficiales o agentes de dependencias integrantes de la misma Unidad Regional y situadas en la misma localidad, podrán ser dispuestas por el Jefe Regional correspondiente. En ambos casos los antecedentes se girarán al Departamento Personal (División Administración de Personal) para las debidas constancias en los respectivos legajos personales.

CAPITULO VII

COMISIONES Y ADSCRIPCIONES

ARTICULO 89: Cuando personal de un destino policial pasa a prestar servicios a otra dependencia policial, con carácter transitorio, el caso se denominará "comisión", cuando se tratare de servicios prestados en otra localidad, podrá corresponder el pago de viáticos, conforme las normas legales vigentes al respecto.

ARTICULO 90: Las comisiones del personal deberán ser fundadas en las necesidades de reforzar la dotación de una dependencia policial, con motivo de servicios extraordinarios,



acumulación de licencias pendientes de su personal asignado y otras cuyas necesidades y oportunidad apreciará el superior que resuelva, en cada caso.

ARTICULO 91: La permanencia del personal en comisión "en otro destino" no se extenderá más de noventa días corridos. Cuando la comisión pase de treinta días, aun cuando se trate de una dependencia situada en la misma localidad de destino, deberá ser gestionada ante la Jefatura de Policía, por intermedio del Departamento Personal (División Administración de Personal) por el superior de la dependencia que requiere el servicio.

Cuando la duración del servicio en comisión no se prolongare más de treinta días en la misma localidad, los casos podrán ser resueltos por los jefes regionales que corresponda.

ARTICULO 92: Cuando eventualmente personal policial pasare a prestar servicios temporarios a otros organismos del gobierno provincial, con carácter transitorio, el caso se denominará "adscripción" y sólo podrá ser autorizado por resolución ministerial. El personal en esta situación será dado de baja en su anterior destino de revista quedando vinculado a la Institución por intermedio de la División Administración de Personal; a su reintegro se le asignará nuevo destino.

ARTICULO 93: Cuando el tiempo de duración de la adscripción referida en el artículo precedente se prolongare más de noventa días, sólo podrá ser autorizado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.

ARTICULO 94: Cuando personal de la Policía Provincial fuera requerido para prestar servicios temporarios en organismos del Poder Ejecutivo Nacional, la autorización correspondiente será dada por decreto provincial. Se en lugar en que se prestaría el servicio correspondiere liquidación de viáticos al adscripto, los pagos estarán a cargo de la Repartición solicitante del servicio.

ARTICULO 95: Para la adscripción de que se tratan los artículos 92/94 de la presente reglamentación se preferirá al personal que tenga antigüedad suficiente para pasar a retiro a breve plazo. No se autorizará adscripciones de personal policial que no hubiere alcanzado más de diez (10) años de antigüedad en la Institución.

CAPITULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 96: En las medidas de las circunstancias lo hagan necesario o conveniente, para mejor aplicación de las normas establecidas por esta reglamentación, la Jefatura de Policía dictará normas complementarias carácter permanente u ocasional.

ARTICULO 97: Este reglamento deja sin efecto las normas establecidas con anterioridad para la asignación y cambios de destinos del personal de la Policía Provincial.